HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số: _____

Hợp Đồng Dịch Vụ ("**Hợp Đồng**") này được lập và ký vào ngày _____tháng _____năm _____ ("**Ngày Hiệu Lực**"), bởi và giữa:

VNG : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VNG**

Địa chỉ : Z06 Đường số 13, Phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mã số thuế : 0303490096

Người đại diện : LÃ XUÂN THẮNG Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành Cấp Cao Phát Hành Trò Chơi Trực Tuyến Việt Nam

Và

BÊN CUNG ỨNG DỊCH VỤ : _____

Ngày sinh : _____/____/_____ Quốc tịch: _____

Căn cước/Hộ chiếu số : _____ Ngày cấp: ___/___/____ Nơi cấp: _____

Nơi cư trú : _____

MSTTNCN : _____

TK số : _____

Mở tại NH : _____- Chi nhánh: _____

Điện thoại : _____

VNG và Bên Cung Ứng Dịch Vụ sau đây gọi riêng mỗi bên là "Bên" và gọi chung là "hai Bên","các Bên".

Hai Bên theo đây cùng tự nguyện, thống nhất ký kết Hợp Đồng này và cam kết thực hiện đúng các điều khoản sau:

ĐIỀU 1. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI HỢP ĐỒNG

Bên Cung Ứng Dịch Vụ sẽ thực hiện các công việc, dịch vụ cho VNG với chi tiết nêu sau ("**Dịch vụ**"):

1.1. **Nội dung Dịch vụ:**

_____

_____

_____

_____

1.2. **Sản phẩm trò chơi:** Dịch vụ cung ứng bởi Bên Cung Ứng Dịch Vụ liên quan đến sản phẩm trò chơi trực tuyến (Game) của VNG:_____

1.3. **Thời hạn thực hiện Dịch vụ:** _____

(Để làm rõ, Thời hạn thực hiện dịch vụ theo Hợp Đồng này trong mọi trường hợp sẽ không được vượt quá 02 (hai) tháng)

1.4. **Địa điểm thực hiện Dịch vụ:** _____

1.5. **Thông tin liên hệ của các Bên**:

VNG	**Bên Cung Ứng Dịch Vụ**
Họ và tên: _____	Họ và tên: _____
Email: _____	Email: _____
Số điện thoại: _____	Số điện thoại: _____

ĐIỀU 2. PHÍ DỊCH VỤ VÀ THANH TOÁN

2.1. **Phí dịch vụ**: _____**đồng**.

(bằng chữ: _____)

(Để làm rõ, Phí dịch vụ theo Hợp Đồng này trong mọi trường hợp sẽ không được vượt quá 20.000.000 VNĐ)

Phí dịch vụ nêu trên đã bao gồm Thuế Thu Nhập Cá Nhân ("TTNCN") theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trường hợp Bên Cung Ứng Dịch Vụ thuộc đối tượng phải nộp TTNCN thì VNG sẽ thực hiện khấu trừ và trích nộp cho Cơ quan Thuế trước khi thanh toán Phí dịch vụ cho Bên Cung Ứng Dịch Vụ.

Việc VNG thực hiện khấu trừ và trích nộp TTNCN theo quy định nêu trên không thay thế cho nghĩa vụ kê khai, quyết toán TTNCN của Bên Cung Ứng Dịch Vụ; theo đó, Bên Cung Ứng Dịch Vụ vẫn phải tự kê khai, quyết toán thuế theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

2.2. **Thanh toán**: VNG sẽ thực hiện thanh toán Phí dịch vụ cho Bên Cung Ứng Dịch Vụ trong vòng 25 ngày làm việc kể từ ngày Bên Cung Ứng Dịch Vụ hoàn thành Dịch vụ theo quy định tại Điều 1 của Hợp Đồng và được VNG đồng ý nghiệm thu. Trong trường hợp Bên Cung Ứng Dịch Vụ thực hiện Dịch Vụ theo các mục tiêu đề ra, phí dịch vụ và thưởng (nếu có) sẽ được xác định dựa trên kết quả đánh giá tương ứng của VNG.

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản vào số tài khoản ngân hàng của Bên Cung Ứng Dịch Vụ nêu tại phần thông tin của Hợp Đồng.

ĐIỀU 3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA VNG

3.1. Cung cấp cho Bên Cung Ứng Dịch Vụ các thông tin, tài liệu cần thiết để thực hiện Dịch vụ;

3.2. Trả tiền phí dịch vụ cho Bên Cung Ứng Dịch Vụ theo quy định tại Hợp Đồng;

3.3. Trường hợp Bên Cung Ứng Dịch Vụ thực hiện không đúng, không đầy đủ và/hoặc thực hiện chậm trễ Dịch vụ thì VNG được quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng này với Bên Cung Ứng Dịch

Vụ mà không phải thanh toán, bồi thường hay chi trả cho Bên Cung Ứng Dịch Vụ bất kỳ khoản tiền nào;

3.4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật liên quan.

ĐIỀU 4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN CUNG ỨNG DỊCH VỤ

4.1. Thực hiện Dịch vụ đúng chất lượng, số lượng, trong thời hạn, tại địa điểm theo quy định tại Điều 1 của Hợp Đồng và thỏa thuận khác giữa các Bên (nếu có);

4.2. Tuân thủ theo sự phân công công việc và điều phối của VNG trong quá trình thực hiện Dịch vụ;

4.3. Không được giao cho người khác thực hiện thay công việc nếu không có sự đồng ý của VNG;

4.4. Bảo quản và phải giao lại cho VNG các tài liệu và/hoặc các phương tiện được giao sau khi hoàn thành Dịch vụ;

4.5. Sản phẩm công việc. Bên Cung Ứng Dịch Vụ đồng ý rằng mọi thành phẩm, kết quả công việc, dịch vụ được Bên Cung Ứng Dịch Vụ thực hiện theo Hợp Đồng này (gọi chung là "Sản Phẩm Công Việc"), kể cả hình ảnh của Bên Cung Ứng Dịch Vụ trong thời gian thực hiện công việc, dịch vụ thuộc quyền sở hữu của VNG; VNG có toàn quyền sử dụng Sản Phẩm Công Việc, hình ảnh này cho toàn bộ hoạt động kinh doanh của VNG và các mục đích sử dụng hợp pháp khác mà không phải xin phép hay thanh toán thêm cho Bên Cung Ứng Dịch Vụ bất kỳ một khoản tiền nào; Bên Cung Ứng Dịch Vụ đồng ý rằng, VNG được phép sửa đổi, cắt xén Sản Phẩm Công Việc cho các mục đích sử dụng hợp pháp của VNG. Bên Cung Ứng Dịch Vụ có nghĩa vụ ký kết tất cả các tài liệu bổ sung theo yêu cầu hợp lý của VNG nhằm hoàn thiện quyền sở hữu của VNG đối với Sản Phẩm Công Việc. Bên Cung Ứng Dịch Vụ cam đoan và bảo đảm rằng: (i) toàn bộ Sản Phẩm Công Việc là nguyên gốc và không xâm phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba; (ii) Bên Cung Ứng Dịch Vụ có đầy đủ thẩm quyền để thực hiện việc chuyển nhượng quyền sở hữu này; và (iii) không có bên thứ ba nào có bất kỳ khiếu nại hay lợi ích nào đối với Sản Phẩm Công Việc.

4.6. Bảo mật thông tin**.** "Thông Tin Bảo Mật" có nghĩa là toàn bộ thông tin, dữ liệu và tài liệu thuộc sở hữu hoặc do VNG, các công ty liên kết hoặc các đối tác kinh doanh của VNG kiểm soát, được tiết lộ cho Bên Cung Ứng Dịch Vụ trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, bao gồm nhưng không giới hạn ở: *nội dung game chưa phát hành, mã nguồn, tài sản game (nhân vật, bản đồ, vật phẩm, kịch bản), dữ liệu người chơi, kế hoạch kinh doanh, chiến lược marketing, thông tin đối tác và tài liệu nội bộ*. Bên Cung Ứng Dịch Vụ có nghĩa vụ: (i) giữ bí mật tuyệt đối toàn bộ Thông Tin Bảo Mật và chỉ sử dụng cho mục đích thực hiện Hợp đồng này; (ii) không sao chép, tái tạo hoặc tiết lộ bất kỳ Thông Tin Bảo Mật nào cho bên thứ ba khi chưa có sự chấp thuận trước bằng văn bản của VNG. Trong trường hợp pháp luật yêu cầu tiết lộ Thông Tin Bảo Mật, Bên Cung Ứng Dịch Vụ phải thông báo ngay cho VNG bằng văn bản trước khi thực hiện việc tiết lộ đó. Nghĩa vụ bảo mật này tiếp tục có hiệu lực sau khi Hợp đồng chấm dứt hoặc hết hạn trong thời hạn hai (02) năm. Khi Hợp đồng chấm dứt, Bên Cung Ứng Dịch Vụ có nghĩa vụ hoàn trả hoặc tiêu hủy vĩnh viễn toàn bộ Thông Tin Bảo Mật (kể cả bản sao) trong vòng năm (05) ngày làm việc và xác nhận việc tiêu hủy đó cho VNG bằng văn bản.

4.7. Bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp Bên Cung Ứng Dịch Vụ vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào theo Hợp đồng này hoặc làm mất, hư hỏng tài liệu, phương tiện được giao bởi VNG, Bên Cung Ứng Dịch Vụ có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế và các chi phí mà VNG đã phải gánh chịu và bỏ ra để khắc phục hậu quả, bao gồm chi phí luật sư hợp lý. Nghĩa vụ này tiếp tục có hiệu lực sau khi Hợp đồng chấm dứt.

4.8. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật liên quan.

ĐIỀU 5. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

5.1. Hiệu lực. Hợp Đồng này có hiệu lực kể từ Ngày Hiệu Lực cho đến khi các Bên hoàn tất các nghĩa vụ của mình theo quy định tại Hợp Đồng này và ký kết biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng.

5.2. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp. Hợp Đồng này được điều chỉnh và giải thích theo quy định của luật Việt Nam về mọi khía cạnh liên quan đến Hợp Đồng. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng này sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền nơi VNG đăng ký trụ sở chính.

5.3. Sửa đổi, bổ sung. Mọi bổ sung hoặc sửa đổi Hợp Đồng này đều phải được lập thành văn bản và có chữ ký của đại diện được ủy quyền hợp pháp của cả hai Bên thì mới có hiệu lực ràng buộc.

5.4. Chấm dứt bởi VNG. VNG có quyền chấm dứt Hợp Đồng này vì bất kỳ lý do nào bằng cách gửi thông báo bằng văn bản trước mười lăm (15) ngày cho Bên Cung Ứng Dịch Vụ. Khi chấm dứt theo quy định này, VNG có nghĩa vụ thanh toán cho Bên Cung Ứng Dịch Vụ phần phí tương ứng với Dịch Vụ đã thực tế hoàn thành và được VNG nghiệm thu trước ngày chấm dứt có hiệu lực. VNG không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác đối với Bên Cung Ứng Dịch Vụ ngoài khoản thanh toán nêu tại Điều này.

5.5. Tư cách độc lập. Các Bên đồng ý rõ ràng rằng Bên Cung Ứng Dịch Vụ sẽ thực hiện công việc/dịch vụ cho VNG với tư cách là một bên độc lập. Không nội dung nào trong Hợp Đồng này sẽ được hiểu theo cách làm cho Bên Cung Ứng Dịch Vụ trở thành đại lý, nhân viên, người lao động hoặc người đại diện của VNG.

5.6. Tuân thủ trừng phạt kinh tế và phòng chống rửa tiền. Các Bên trong Hợp Đồng này đồng ý tuân thủ áp dụng những quy định liên quan đến trừng phạt và phòng chống rửa tiền được thể hiện trong Thỏa Thuận Liên Quan Đến Trừng Phạt Kinh Tế Và Phòng Chống Rửa Tiền (https://vng.com.vn/policy/sanction-aml-representation- warranty-2332/).

5.7. Ngôn ngữ và bản gốc. Hợp Đồng này được lập thành hai (2) bản gốc bằng tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ một (1) bản gốc.

DƯỚI SỰ CHỨNG KIẾN VÀ ĐỂ LÀM BẰNG CHỨNG, Bên Cung Ứng Dịch Vụ và đại diện có thẩm quyền của VNG đã đọc, hiểu rõ và đồng ý ký tên dưới đây.

ĐẠI DIỆN VNG	**BÊN CUNG ỨNG DỊCH VỤ**
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)	*(Ký, ghi rõ họ tên)*
LÃ XUÂN THẮNG	_____